



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5200/2016/4/CA1

Paraná, 2 de noviembre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, el Expte. N° FPA 5200/2016/4/CA1 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE QUIROZ, CRISTINA BEATRIZ EN AUTOS QUIROZ, CRISTINA BEATRIZ POR INFRACCION LEY 23737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la imputada Cristina Beatriz Quiroz, contra la resolución obrante a fs. 1/5vta. que, en lo pertinente, decreta el procesamiento de la nombrada por considerarla autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El recurso se concede a fs. 13.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 43 y vta., compareciendo en la oportunidad, el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli en defensa de Cristina Beatriz Quiroz, y el Sr. Fiscal



General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que las presentes actuaciones se inician con el Estado de sospecha judicializado N° 8/16 en cuyo marco la Dirección de Toxicología efectuó tareas investigativas sobre el domicilio de Cristina Beatriz Quiroz y Roberto Carlos Beade por presumir que desarrollaban actividad ilícita de comercialización de estupefacientes, lo que se fue reconstruyendo mediante imágenes y seguimientos por parte de los preventores. Asimismo, se dispusieron intervenciones telefónicas, todas las cuales aportaron elementos que motivaron la posterior orden de allanamiento.

Que en dicho procedimiento se detectó la cantidad de 52 grs. de cocaína fraccionada en 89 envoltorios de nylon atados en sus extremos que portaba Beade en su bolsillo delantero derecho del pantalón, y otros 4 envoltorios de similares características que habrían sido arrojados por Quiroz al inodoro del baño de la finca ante la presencia policial -cfr. acta de fs. 600/602 del principal obrante en Sistema Lex 100-; por lo que se produjo el secuestro de todo lo hallado y la detención de Beade.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5200/2016/4/CA1

El magistrado les imputó el haber tenido juntamente dicha cantidad con fines de comercialización y decretó el procesamiento de Beade, y posteriormente de Quiróz. Contra esta última decisión se alza la defensa apelante.

II- Que, a efectos del análisis de la cuestión aquí venida en recurso, debe recordarse que el art. 306 del C.P.P.N. no contiene la exigencia de que se acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. En efecto, si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos, se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Desde esta óptica, se advierte que la resolución que se recurre, considera y analiza los elementos obrantes en la causa -entre otros: Estado de sospecha N° 8/2016; orden judicial; acta de allanamiento y efectos secuestrados de fs. 600 y sgtes. de autos ppales.; tests e informes; cuadernillos de desgrabación de escuchas telefónicas de fs. 742/751 de autos principales, etc.- y valora la incidencia de tales indicadores en la atribución de responsabilidad que efectúa, en el caso, a la imputada.



Que en este sentido, los agravios de la defensa esbozados contra dicho resolutorio no alcanzan a rebatir la hipótesis acuñada por el *a quo* según la cual la imputada se encontraría incurso en la actividad ilícita que se llevaba a cabo en dicho domicilio, lo cual fue ratificado por el resultado del allanamiento.

Así la argumentación de la defensa se incardina a cuestionar la atribución del tóxico que se efectúa a Quiroz y su vinculación con la actividad ilícita constatada, sin embargo, no sólo se encuentra sindicada desde los inicios de la investigación como involucrada en la actividad de comercialización de estupefacientes, sino que aquella se encontraba en la finca al momento del allanamiento en el cual se encontró cocaína y se habría intentado desprender de cuatro envoltorios que aparentemente portaba, arrojándolos por el inodoro de la morada, todo lo cual se encuentra asentado en el acta de procedimiento respectiva y corroborado por la Oficial Sub Inspector de la Policía de Entre Ríos, Nadia Martínez -cfrse. 600/602 y 649/650 de autos principales obrante en Sistema Lex 100-.

En tal sentido, cabe destacar que esta Alzada ha sostenido en numerosas ocasiones que las tareas investigativas previas no pueden escindirse a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5200/2016/4/CA1

la manera de "compartimentos estancos" respecto de los allanamientos y secuestros posteriores, toda vez que conforman el marco previo circunstancial que amerita, en su caso, el dictado de la orden de allanamiento y requisa personal, como asimismo que, junto con este cometido principal, debe no obstante también ponerse de relieve que, tales constancias son sugerentes del *modus operandi*, ya que, aun cuando la observación prevencional tenga lugar en ciertos días, proyectados en el tiempo, ilustran acerca del proceder de los imputados (L.S.Crim. 2012-II-601, entre muchos otros).

En efecto, los informes realizados por la autoridad prevencional a lo largo del desarrollo de la investigación y los resultados de las intervenciones telefónicas dispuestas, junto a las pertinentes transcripciones, se constituyen en elementos suficientes que permiten inferir -con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal- la vinculación de Quiróz en la maniobra de comercialización de estupefacientes juntamente con su pareja.

Que la cantidad y forma en que fuera habida la sustancia estupefaciente -fraccionada y lista para su expendio-, además de la presencia de elementos tales como dinero y celulares, conforma un cuadro indiciario para tener por conformada la



ultraintención o finalidad de tráfico, requerida por la figura del art. 5 inc. c) de la ley 23737.

Asimismo se ha sostenido, que *"...cuando de lo que se trata es de la investigación de una organización, pretender segmentar la titularidad de los elementos hallados según su inmediato tenedor conduciría a escindir un universo que debe permanecer aunado (cfr. causa N° 34170 "Bomparola Rodolfo A. y otros s/ procesamiento y prisión preventiva", del 28/02/2014, reg. N° 37309)..."*; cfr. CCyCFed., Sala II, CFP 3243/2015/37/CA13, del 8/10/15, y CFP 1059/2016/22/CA10, del 30/01/2017-, en www.cij.gov.ar).

Que, al respecto, en cuanto a la tipicidad subjetiva, lo expuesto obsta -al menos por el momento- a su exclusión, debiendo recordarse el criterio reiterado por esta Alzada de que *"dado que las reglas de imputación del conocimiento operan siempre una vez que han sido fijadas las circunstancias objetivas que se consideren probadas, han de valorarse los hechos significativos que sirvan de base para imputar conocimientos al sujeto, partiendo de que existen reglas generales de experiencia sobre el conocimiento o desconocimiento ajeno"* (cfr. L.S.Crim. 2004-I-149, entre muchos otros).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5200/2016/4/CA1

Así todos los elementos reseñados, coadyuvan a afirmar -al menos provisoriamente- el aspecto objetivo y subjetivo del tipo endilgado, cuestionado por la defensa, permitiendo desechar el recurso impetrado en favor de Cristina Beatriz Quiroz y confirmar el resolutorio que decreta su procesamiento.

III- Que asimismo, en atención a que de las constancias de autos surge que la resolución de fecha 31/08/2017, fue apelada por la defensa el 06/09/2017 y concedido el recurso el 07/09/2017, y que recién el 26/09/2017 se recepcionaron las actuaciones en esta instancia, corresponde encomendar al Sr. Juez a-quo que en lo sucesivo, en causas como la presente donde se encuentran personas privadas de su libertad, dé cumplimiento a los plazos previstos por el código de rito para la tramitación y elevación de los recursos de apelación, evitando dilaciones innecesarias en la remisión de los actuados a esta Alzada.

Los Dres. Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche, dijeron: que adhieren al voto precedente.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de la imputada



Cristina Beatriz Quiroz, y confirmar la resolución obrante a fs. 1/5vta. del presente, que decreta el procesamiento de la nombrada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, de conformidad a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

II- Encomendar al Sr. Juez a-quo que en lo sucesivo, en causas como la presente donde se encuentran personas privadas de su libertad, dé cumplimiento a los plazos previstos por el código de rito para la tramitación y elevación de los recursos de apelación, evitando dilaciones innecesarias en la remisión de los actuados a esta Alzada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

